

MEMENTO SSP

O Sistema de Segurança Pública brasileiro é um **conjunto complexo de instituições voltado à preservação da ordem social e a redução da criminalidade**;

→ formado por diferentes órgãos com funções específicas → PF, PRF, PFF, PM, PC, Polícias Penais;

Obs.: as Forças Armadas (FFAA) não integram à segurança pública, CONTUDO, podem atuar de forma excepcional em situações de extrema necessidade ou para apoiar as polícias em circunstâncias de grave perturbação da ordem interna.

“A eficácia do sistema depende de uma abordagem integrada e da busca por soluções que garantam segurança e justiça social”.

CONCEITOS

1. Público → destinado ao povo; à coletividade.

2. Ordem

→ conceito muito caro a religiosos e militares desde a Antiguidade;

→ **É a colocação/arrumação das coisas no seu devido lugar;**

→ “correta disposição das coisas em si”.

3. Segurança

→ **ação e efeito de tornar seguro → assegurar e garantir alguma coisa;**

→ tornar a coisa livre de perigos, de incertezas.

4. Ordem Pública

→ situação de **tranquilidade e normalidade** que o Estado deve assegurar às instituições e aos membros da sociedade;

→ **está presente quando estão garantidos todos os direitos individuais, a estabilidade das instituições, a moralidade pública e o regular funcionamento dos serviços públicos.**

“conjunto de regras formais que emanam do ordenamento jurídico, tendo por escopo regular as relações sociais de todos os níveis, do interesse público, estabelecendo uma convivência harmoniosa e pacífica, fiscalizado pelo poder de polícia, constituindo uma situação que conduza ao bem comum.”

ASPECTOS DA ORDEM PÚBLICA

a) Tranquilidade Pública

→ clima de **convivência pacífica e bem-estar**

MANUTENÇÃO X PRESERVAÇÃO

Manutenção é a ação de **manter, sustentar ou conservar** algo;

→ “conjunto de ações que ajudam no bom e correto funcionamento de algo”;

→ tem o **intuito de REPARAR ou repor algo que está estragado ou que não funciona corretamente**, para que volte a desenvolver a função requerida inicialmente.

Preservação ou efeito de **preservar, livrar de algum mal, manter livre de corrupção**, perigo ou dano, **livrar, defender, resguardar**.

→ **a preservação integra a manutenção e a restauração da ordem pública**, quando esta for infringido.** (**crítica do instrutor**)

Controle Social

→ mecanismos que **estabelecem a ordem social**, disciplinando a sociedade e **submetendo os indivíduos a determinados padrões sociais e princípios morais**.

→ Seu significado é ambíguo, pode ser concebido em sentidos diferentes a partir de concepções de Estado e de sociedade civil distintas.

→ **Pode ser empregado para designar o controle do Estado sobre a sociedade ou para designar o controle da sociedade sobre as ações do Estado.**

Prevenção

→ todas as **medidas destinadas a reduzir ou contribuir para a redução da criminalidade e sensação de insegurança dos cidadãos**, quantitativa e qualitativamente, **seja através de medidas de dissuasão de atividades criminosas, quer através de políticas e intervenções destinadas a reduzir as potencialidades do crime e suas causas.**

A prevenção pode ser primária, secundária e terciária.

a) Prevenção Primária

→ **medidas indiretas de prevenção → evitar que fatores exógenos sirvam como estímulo à prática delituosa.**

→ **Educação, habitação, trabalho**, inserção do homem no meio social e qualidade de vida como meios essenciais para a prevenção do crime. (**atuam de longo a médio prazo**);

b) Prevenção Secundária

social → reina a normalidade das coisas, isenta de sobressaltos ou aborrecimentos.

→ é a **paz pública** nas ruas.

b) Salubridade Pública

→ situações favoráveis às condições de vida (questão sanitária).

c) Segurança Pública

→ conjunto de processos políticos e jurídicos destinados a garantir a ordem pública.

De forma mais abrangente, a **segurança pública** reflete um **Estado de normalidade que permite o usufruto de direitos e cumprimento de deveres**. Sua alteração ilegítima constitui uma violação de direitos básicos, geralmente acompanhada de violência, que produz insegurança e criminalidade.

“É o Estado Antidelitual de valor comunitário”;
→ resulta da observância dos preceitos contidos na legislação → das ações policiais preventivas ou repressivas ou da simples ausência, mesmo temporária, de delitos.

A comunidade tem direito e responsabilidade pela segurança pública.

Valor garantido → convivência pacífica;
Quem o garante? → o Estado;
Qual o risco? → o anti-valor.

1.4 Sistema

→ conjunto de elementos interconectados harmonicamente, de modo a formar um todo organizado.
“é uma engrenagem”.

1.5 Poder de Polícia

→ **atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança**, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos.

“é a faculdade de que dispõe a administração pública para o controle dos direitos e liberdades das pessoas, inspirado nos ideais do bem comum”.

→ **não incide sobre indivíduos, mas sobre grupos sociais que, segundo fatores crimínógenos, indicam certa propensão ao crime.**

→ **orienta-se seletivamente a grupos concretos** → grupos **que ostentam maiores riscos de padecer o problema criminal**;
→ **atua mais tarde**, nem quando nem onde o crime se produz ou é gerado, mas onde se manifesta ou se exterioriza.

(**opera de curto a médio prazo**)

Ex.: política legislativa penal e ação policial; políticas de ordenação urbana, controle dos meios de comunicação.

c) Prevenção Terciária

→ prevenção indireta → **voltada à pessoa do delinquente** → **prevenir a reincidência**.

→ tem um **destinatário identificável = o recluso/condenado**;

→ **objetivo certo = evitar a reincidência** através de sua **ressocialização**.

REPRESSÃO À CRIMINALIDADE

→ A **repressão** vale como **forma de impedir a continuidade de determinado comportamento delituoso**;

→ advertência aos tendentes ao crime, traduzida no incutimento do medo, posicionando um contramotivo ao impulso criminoso.

A política de combate ao crime exige a reunião de três atividades: **Prevenir, Reprimir e Controlar a criminalidade**.

SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Art. 144, CF – A segurança pública, **dever do Estado, direito e responsabilidade de todos**, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

I - Polícia federal;

→ exerce, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União.

II - Polícia rodoviária federal;

→ responsável pelo patrulhamento ostensivo das rodovias federais.

III - Polícia ferroviária federal;

→ responsável pelo patrulhamento ostensivo das ferrovias federais.

IV - Polícias civis;

→ dirigidas por Delegados de carreira, incumbem, ressalvada a competência da união, as funções de polícia judiciária e a apuração das infrações penais, exceto as militares.

ATRIBUTOS DO PODER DE POLÍCIA (**D.A.C**)

D. iscricionariedade;

→ cabe ao policial aferir e valorar a atividade policiada, conforme a conveniência, oportunidade e justiça, nos limites da lei.;

A. uto-executoriedade;

→ independe de prévia autorização do Judiciário;

C. oercibilidade.

→ o ato de polícia é imperativo, admitindo-se o emprego da força para concretizá-lo.

→ não pode descambar para o arbítrio (violência/excesso).

A principal finalidade do poder de polícia é a proteção do interesse público.

→ limita o direito individual para salvaguardar a coletividade.

MODOS DE ATUAR DO PODER DE POLÍCIA (C.O.S.F.)

a) **Ordem** de Polícia

→ impõe limitações, para que não se faça aquilo que pode prejudicar o bem comum ou não se deixe de fazer aquilo que poderia evitar prejuízo público.

b) **Consentimento** de Polícia

→ controle prévio feito pelo Estado, compatibilizando interesse particular com o interesse público.

Ex.: licença (vinculada a um direito) e autorização (discricionária e revogável a qualquer tempo)

c) **Fiscalização** de Polícia

→ verificação, de ofício ou provocada, do cumprimento das ordens e consentimentos de polícia;

→ dupla utilidade: prevenção e repressão.

d) **Sanção** de Polícia

→ intervenção punitiva do Estado para reprimir a infração.

1.6 Polícia

“*politia* + sufixo *cia*” = pessoa encarregada da guarda urbana.

Em termos gerais, a polícia tem como objetivo vigiar e policiar.

→ o termo também é utilizado para designar as corporações e os indivíduos que exercem suas funções.

V - Polícias militares e corpos de bombeiros militares.

→ **PM: polícia ostensiva e preservação da ordem pública;**

→ **CBM: atividades de defesa civil.**

VI - Polícias penais federal, estaduais e distrital.

→ **vinculadas ao órgão administrador do sistema penal do Estado, cabe a segurança dos estabelecimentos penais.**

→ A Polícia Penal **NÃO É** vinculada à SDS.

ATENÇÃO – OUTROS ATORES DO SISTEMA

→ **Os Municípios PODERÃO** (não confundir com deverão) **constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações.**

→ **A segurança viária**, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas:

I – **compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei**, que assegurem ao

cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente.

II – **compete, no âmbito dos Estados, DF e Municípios, aos respectivos órgãos ou entidades executivos e seus agentes de trânsito**, estruturados em Carreira, na forma da lei.

SISTEMA DE JUSTIÇA CRIMINAL

Poder Judiciário

→ **Responsável pela aplicação do Direito** (lei+doutrina+jurisprudência) **ao caso concreto**;

→ **Detém autonomia administrativa e financeira**, bem como **a independência necessária para o exercício pleno de sua missão institucional.**

→ No âmbito da União temos a Justiça Federal, a Justiça do Trabalho, a Justiça Eleitoral e a Justiça Militar. No âmbito estadual idem.

Obs.: vale lembrar que os três poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) são independentes e harmônicos entre si.

Ministério Público

→ fiscal da lei;

→ fruto do desenvolvimento do Estado Brasileiro e da Democracia;

→ **Instituição permanente e de Defesa da Ordem Jurídica, do Regime Democrático e dos Interesses Sociais e Individuais indisponíveis.**

→ **Independente e autônomo.**

POLÍCIA MILITAR

- Instituição Pública organizada com base na **hierarquia e disciplina**. (art. 42, CF);
- **Força auxiliar e reserva do Exército**, a quem cabe com **exclusividade a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública** (art. 105, CF).
- **Responsável pelo policiamento ostensivo**
- o homem ou fração de tropa **devem ser identificados de relance**, seja pela farda, pelo equipamento ou viatura, **objetivando a manutenção da ordem pública**.

ANÁLISE DE CENÁRIOS E PERSPECTIVAS DA SEGURANÇA PÚBLICA NO BRASIL E EM PERNAMBUCO

- Considera fatores como violência, a criminalidade, o sistema penitenciário e a gestão de recursos públicos.

Violência → o acesso de criminosos a armas de alto calibre contribui para a violência;
Criminalidade → as condições sociais que favorecem a entrada de jovens no crime se mantenham;
Sistema penitenciário → a reforma do sistema é uma medida estrutural que pode ajudar a melhorar a segurança pública;
Gestão de recursos públicos → a melhoria da gestão é uma medida estrutural que pode ajudar a melhorar a segurança pública.

Perspectivas

Para melhorar a segurança pública, é preciso que o Estado e a sociedade trabalhem juntos:

1. A população deve acompanhar e cobrar ações eficazes das autoridades;
2. A análise criminal pode ser uma ferramenta para o planejamento da segurança pública;
3. A gestão de projetos complexos pode ser uma possibilidade para inovar na segurança pública.

DIVERSOS ASPECTOS SOBRE CENÁRIOS

- O cenário, na visão prospectiva, é usado para descrever futuros possíveis e incertos.

Para Godet → cenário como a descrição coerente de uma situação futura e os passos para alcançá-la.

- é uma representação com o objetivo de orientar a ação presente, não uma previsão de realidade futura.

Para Schwartz → cenários como “histórias de futuro”, ferramentas para organizar a percepção

ATENÇÃO

- A Segurança Pública é um direito fundamental garantido no Art. 5º da CF bem como é um direito social garantido no Art. 6º.

A um estado que possibilita (viabiliza) o livre exercício dos direitos, liberdades e garantias consagrados na Constituição e na Lei.

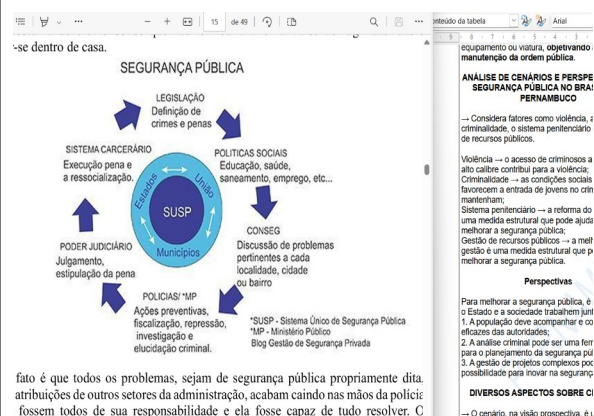
A segurança é, simultaneamente, um bem individual e coletivo, tal como a sociedade pertence a todos e a cada um. (SOUZA,2009).

ABORDAGEM SISTÊMICA DA SEGURANÇA PÚBLICA

Os Estados de uma maneira geral, em função da omissão dos governos e, também, dos recursos de que dispõem, descumprem suas obrigações para com a segurança sonegando direitos ao seu povo e tratando inadequadamente suas polícias, remunerando-as e equipando-as mal.

A segurança pública é tratada como algo que pode ser resolvido pontualmente com legislações, medidas e decisões de emergência que, por não terem um estudo mais aprofundado, acabam por agravar a situação e a população entende que não há alternativa senão fugir das ruas e ficar em casa.

O fato é que todos os problemas, sejam de segurança pública propriamente dita, sejam de atribuições de outros setores da administração, acabam caindo nas mãos da polícia como se fossem todos de sua responsabilidade e ela fosse capaz de tudo resolver.



A segurança pública não é um trabalho unicamente das polícias, mas de um conjunto de setores que forma um sistema que deve trabalhar harmonicamente sob pena de nunca se chegar a soluções que satisfaçam a população em geral. (RESPONSABILIDADE DE TODOS)

de ambientes futuros alternativos e ajudar a se adaptar às mudanças do presente.

Para Rattner → cenários como um projeto sistemático para identificar tendências futuras e limites da tensão social, com foco nos objetivos e metas que motivam as forças sociais.

Para Schoemaker e Heidjen → cenários ajudam no processo decisório, analisando ambientes futuros possíveis e destacando elementos previsíveis e imprevisíveis que afetam a organização.

Em geral, cenários são imagens alternativas de futuros que facilitam a tomada de decisões e são ferramentas essenciais no planejamento estratégico.

→ não são previsões nem ficção científica, mas sim narrativas vivas sobre diferentes futuros, ajudando a explorar riscos e oportunidades.

ABORDAGEM PROJETIVA X ABORDAGEM PROSPECTIVA

Abordagem Projetiva

→ Restringir-se a fatores e variáveis quantitativos;

→ Explicar o futuro pelo passado;

→ **Considerar o futuro único e certo;**

→ Utilizar modelos deterministas e quantitativos.

Abordagem Prospectiva

→ Visão global;

→ Variações qualitativas, quantificáveis ou não, subjetivas ou não, conhecidas ou não;

→ **Ocorrência de futuro múltiplo e incerto;**

→ Futuro atuando como determinante da ação presente.

A principal diferença entre cenários prospectivos e cenários projetivos é que o primeiro diz respeito a um processo continuado de pensar o futuro e de identificar elementos para melhorar a tomada de decisão, levando-se em consideração suas inter-relações com o ambiente e suas variáveis incontroláveis.

→ visão holística dos cenários futuros;

→ não há determinismo → o homem pode influenciar na construção do futuro.

Já os cenários projetivos, que eram usados anteriormente para a elaboração das estratégias das empresas, analisavam apenas o passado e a tendência de futuro baseados apenas no histórico, projetando apenas um cenário futuro, o qual não contemplava as variáveis incontroláveis.

Cenários Projetivos X Cenários prospectivos

Os problemas sociais (miséria) ditadas pelo desemprego, salários insuficientes para manter a família, pela falta ou insuficiência de educação e outros fatores que implicam a criminalidade não são uma responsabilidade da polícia.

→ Problemas estes que são desatendidos pela administração pública como se não fizessem parte das suas obrigações.

A sociedade como um todo que precisa se envolver nestes problemas pesquisando e encontrando soluções em todos os setores;

→ **A polícia trabalha com as consequências dos fatores que influenciam na segurança pública e não com suas causas;**

Diante destes fatores que já fazem parte da nossa cultura, é natural que a polícia, sobrecarregada de tarefas enquanto outros órgãos descansam à noite, nos feriados e fins de semana, seja tida como ineficiente, eis que, fazendo mal, apesar da boa vontade, o que não é de sua competência, acaba deixando de fazer bem-feito o que sabe e é da sua atribuição.

POLÍCIA DEMOCRÁTICA

A idealização da polícia no Brasil leva à crença de que ela é a única responsável pela violência e corrupção, ignorando que faz parte de uma sociedade com problemas semelhantes.

→ Age-se como se o policial fosse um alienígena brutalizado e incapaz que acabou de cair em um mundo perfeito onde ninguém comete erros, apenas ele.

Toda vez que a polícia é procurada por alguém, pretende esta pessoa que ela seja capaz de resolver todos os seus problemas e não quer saber o interessado se isto está dentro da sua competência ou não.

Essa visão cria expectativas irreais de que a polícia deve ser perfeita e capaz de resolver todos os problemas sozinha, sem considerar a importância de um sistema judiciário eficiente e de medidas preventivas.

A proposta de desmilitarização das polícias é discutida, **mas a estrutura (militar ou civil) não é o principal fator que determina a competência policial.**

→ **A formação dos seus efetivos e a visão de que a sociedade deve sempre ser vista como amiga,** mesmo naqueles casos em que precisam ser coibidos crimes ou simples desvios de conduta, **é que vão determinar a sua maior ou menor eficiência** e não a mera adjetivação que

A principal diferença entre cenários prospectivos e cenários projetivos é que o primeiro diz respeito a um processo continuado de pensar o futuro e identificar elementos para melhorar a tomada de decisão, contemplando suas variáveis incontroláveis. Enquanto o cenário projetivo analisava apenas o passado e a tendência do futuro com base apenas no histórico, projetando um cenário futuro sem contemplar as variáveis incontroláveis, bem como utilizavam a extrapolação (prolongamento de tendência), criando um futuro único e certo.

Cenários prospectivos dizem respeito a um processo continuado de pensar no futuro e identificar elementos para melhorar a tomada de decisão, levando-se em consideração suas inter-relações com o ambiente e suas variáveis controláveis.

- não há determinismos;
- visão holística dos cenários futuros;
- são criados múltiplos cenários com a finalidade de aperfeiçoar as tomadas de decisões a respeito de um futuro possível, mas que ainda não existe.

Os cenários projetivos, anteriormente usados para a elaboração das estratégias das empresas, analisavam apenas o passado e a tendência de futuro baseados apenas no histórico, projetando apenas um cenário futuro, o qual não contemplava mortes ou variáveis incontroláveis.

- Também não criavam possibilidades para que o cenário futuro fosse modificado ou para que seus efeitos fossem minimizados.

- Futuro único e certo.

PLANO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA – JUNTOS PELA SEGURANÇA

- Programa pautado no diálogo institucional e na escuta popular que envolveu mais de 7 mil pernambucanos;

- Foram realizadas oficinas com a participação ativa de mais de 280 especialistas representando os mais diversos setores da sociedade e da segurança pública.

- O ponto de partida do Juntos Pela Segurança é a convicção de que a construção de uma sociedade mais segura e justa começa com a prevenção da violência e promoção de uma cultura de paz.

CINCO PILARES ESTRATÉGICOS DO PLANO

1. Prevenção da Violência e Redução da Desigualdade

- prevenir a violência atuando em problemas

unicamente define a sua estrutura como corpo.

Para que a polícia se torne verdadeiramente democrática, é necessário que seus membros mudem seus comportamentos e entendam que o crime não deve ser a norma ao tratar os cidadãos.

- A polícia não deve ser vista como uma entidade isolada, mas como parte integrante da sociedade que jura defender. (A POLÍCIA ESTÁ INSERIDA NA SOCIEDADE E NÃO FORA DELA).

- Mudanças não requerem grandes reformas institucionais, mas sim uma **adaptação nas atitudes e na abordagem da polícia em relação à população.**

- Um **policial que se vê como parte da comunidade, prestativo e capaz de resolver conflitos, contribuirá para a construção de uma polícia mais democrática e eficaz.**

O IDOSO – UMA ATENÇÃO ESPECIAL

Estatuto do Idoso (2004)

- garante direitos às pessoas maiores de 60 anos, assegurando condições para o pleno exercício da liberdade e dignidade;

- **prioridade absoluta para a garantia de direitos essenciais**, responsabilizando a sociedade, o poder público e a família;

A lei determina atendimento prioritário aos idosos, exigindo que a polícia esteja preparada para oferecer esse atendimento de forma imediata e individualizada.

- Crimes cometidos contra idosos sejam considerados **agravantes**, com penas mais

- crimes patrimoniais contra eles sejam processados por **ação pública incondicionada**.

- Isso aumenta a **responsabilidade dos policiais, que devem conhecer e aplicar a legislação de forma adequada**, além de garantir que os idosos saibam e exijam seus direitos.

LIMITES DA AÇÃO POLICIAL

As pessoas frequentemente recorrem à polícia para problemas que não são de sua competência, o que cria um entendimento errôneo sobre seu papel.

- A polícia deve atuar em crimes, mas não em situações que apenas ofendem a moral, pois estas não são necessariamente puníveis. Por exemplo: andar de bicicleta na calçada ou pedir esmolas não configuram crimes.

Nem tudo que é imoral é ilegal!

graves como violência doméstica e dependência química de drogas.

→ visa criar uma base sólida para uma cultura de paz duradora;

→ espécie de prevenção primária.

2. Atuação conjunta com os municípios e instituições

→ O programa se empenha em recuperar espaços públicos degradados e oferecer serviços públicos em áreas deflagradas pelo crime organizado, garantindo que todos os cidadãos tenham acesso a ambientes seguros e serviços públicos de qualidade.

→ ocupação de espaços públicos pelo poder público → segurança combatendo o medo e ofertando serviços públicos efetivos para as pessoas que mais precisam.

3. Enfrentamento ao Crime Organizado e Tráfico de Drogas

O Juntos pela Segurança **valoriza os profissionais de segurança**, promove uma cultura de paz e busca reconquistar a confiança dos cidadãos em suas instituições policiais, tornado PE um lugar menos propício ao crime.

→ Poder Público e Sociedade Civil → parceiras na implementação do Juntos pela Segurança.

4. Articulação com o Sistema de Justiça

→ a impunidade é um problema grave que mina a confiança das comunidades na Justiça.

→ estreita colaboração com o sistema de justiça para reduzir a impunidade, acelerar processos judiciais e garantir que as comunidades mais vitimizadas tenham acesso à justiça de forma eficazes.

→ garantia da justiça, dos DG e do devido processo legal → pilares necessários do Juntos Pela Segurança.

5. Ampliação e Requalificação dos Sistema Prisional e Socioeducativo.

→ A reintegração de pessoas que cumpriram pena ou medida socioeducativa à sociedade é fundamental para a redução da reincidência e estabelecimento de uma cultura de paz em Pernambuco.

→ diversos setores da sociedade na ampliação e requalificação das vagas, oportunidades de educação e qualificação profissional para reeducandos e socioeducandos, criando um ambiente propício para a reintegração bem-sucedida.

Essa percepção errada leva à insatisfação pública com a polícia, que, ao não poder atuar em determinadas situações, é vista como incompetente.

SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA

A segurança pública **não é responsabilidade exclusiva da polícia**, mas envolve toda a sociedade e diversos setores que devem atuar para combater a violência.

Focar apenas em ações repressivas não é a solução para a criminalidade, sendo necessário abordar as causas sociais, como educação, saúde, e emprego.

Ex.: O Rio de Janeiro demonstra como a ausência do Estado em áreas carentes favorece o crescimento do crime.

→ A segurança pública deve ser tratada de **forma integrada**, envolvendo não só as forças policiais, mas também órgãos relacionados à educação, saúde e trabalho, além de instituições como o Judiciário e o Ministério Público.

A eficiência da segurança não deve ser medida apenas pelo número de prisões, mas pela prevenção e pelas ações sociais que podem melhorar as condições de vida da população.

CONCLUSÕES

A Violência é um fenômeno que faz parte da humanidade integrando a consciência histórica pessoal dos indivíduos.

→ As polícias não são inimigas da sociedade nem causa da violência, mas consequências dela e por isto precisa ser conhecida quanto às suas destinações e necessidades de atuar conforme as situações.

dever do Estado e responsabilidade de todos

A solução de problemas de segurança pública não está afeta unicamente às polícias, mas a todos os segmentos da sociedade que precisam se envolver nas questões tendo a consciência da importância que seu trabalho representa na condução de cada ação que desempenha.

SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA CRIMINAL

Paradoxo → apesar do aumento das prisões, a criminalidade continua alta e a sensação de impunidade persiste.

→ superlotação prisional → muitos presos provisórios → problemas no cumprimento de penas.

SDS E SUAS OPERATIVAS

Atribuições da SDS: (Saber, no mínimo, 3).

1) promover a defesa dos direitos do cidadão e da normalidade social, através dos órgãos e mecanismos de segurança pública;

2) integrar as ações do Governo com vistas à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio no âmbito do Estado;

3) planejar, coordenar e controlar as atividades de polícia ostensiva, de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, prevenção e combate a sinistros;

4) ampliar ações de prevenção e repressão à criminalidade e de prevenção e controle de sinistros;

5) promover o fortalecimento das ações de repressão qualificada;

6) prover a execução das ações de polícia técnica e científica e de medicina legal;

7) exercer as atribuições de polícia administrativa e de fiscalização de atividades potencialmente danosas;

8) manter a articulação com órgãos competentes para a execução da polícia ostensiva de guarda, de trânsito e do meio ambiente;

9) realizar serviços de resgate, busca e salvamento, socorro e atendimento pré-hospitalar emergencial às vítimas de acidentes e calamidades;

10) apoiar as ações de defesa civil;

11) assegurar, por atuação conjunta dos seus órgãos de segurança, a execução das políticas públicas de prevenção;

12) planejar, coordenar, desenvolver e executar as atividades de proteção e defesa civil; e

13) prestar o apoio necessário nas ações de prevenção, preparação, mitigação, resposta e recuperação de desastres, em casos de situação de emergência e estado de calamidade pública.

POSSUI 04 OPERATIVAS (PM, PC, POC E CBM)

1. PM

2. PC

3. POC

4. CBM

Essas Operativas atuam em todo o território pernambucano, com presença nos 184 Municípios e em Fernando de Noronha.

→ a prisão é tratada como solução para a impunidade, mas a realidade das penitenciárias é de condições sub-humanas e violência, muitas vezes controladas por facções, contribuindo para a reincidência.

→ medidas cautelares alternativas à prisão, como o monitoramento eletrônico, podem contribuir para maior celeridade nos julgamentos e reestruturação do sistema prisional;

→ a integração entre os diferentes órgãos, como Judiciário, MP, forças de segurança, com uma maior coordenação entre União, Estados e Municípios é de suma importância.

→ criação de um fundo de segurança pública e a reavaliação do Fundo Penitenciário (FUNPEN) são mencionadas como possíveis soluções.

CIDADANIA NA ESFERA PENAL: OS DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS DIANTE DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA

A atuação policial e o respeito aos direitos do cidadão → ponto de forte tensão social;

→ relatos de desrespeito aos direitos fundamentais em investigações e operações de combate ao crime, especialmente em locais pobres e contra aqueles que sofrem discriminação histórica (negros).

Ex.: ao menos 90 prisões injustas a partir de reconhecimento fotográfico entre 2012 e 2020, sendo 81% dos casos entre negros e pardos.

Residências em bairros nobres com população de maioria branca são quase imunes à entrada da polícia em busca de drogas.

→ 84% dos ingressos em domicílios ocorreram em bairros ocupados predominantemente por negros;

→ 91% em áreas com renda domiciliar mensal per capita de até 1 salário-mínimo.

SEGURANÇA PÚBLICA É TEMA DE RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA

→ Segurança e cidadania são conceitos indissociáveis.

→ A Constituição vincula cidadania e segurança em outros momentos: além do art. 144, o tema segurança é tratado como um direito de natureza individual (Art. 5º) e, ao mesmo tempo, coletivo social (6º).

“Em sua acepção mais ampla, cidadania inclui o reconhecimento de direitos civis, políticos e sociais e a possibilidade de exercê-los. Assim, a segurança pública foi estabelecida como

A PMPE possui 51 OMEs (batalhões+ especializadas + companhias independentes) distribuídas ao longo do Estado.
→ 37 unidades de área e 14 especializadas.

A PCPE possui mais de 250 unidades (delegacias seccionais, circunscricionais, departamentos e delegacias especializadas).

A Polícia Científica (POC) contempla o IML, Instituto de Criminalística, Instituto de Genética Forense e mais 09 unidades ao longo do Estado.

O CBM apresenta 12 grupamentos operacionais que atuam diretamente nos diversos atendimentos à população, bem como atua diretamente no resgate de vítimas de tentativa de homicídio e na Operação Bar Seguro.

Obs.: a Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil do Estado, a partir de 2023, passou a fazer parte da estrutura da SDS.

direito dos cidadãos, e também como responsabilidade de todos: pessoas e Estado.
Sua importância se confunde com a própria razão de existir do Estado”.

A CF traz direitos e garantias inovadores na proteção da cidadania:
Ex.: compromisso com tratados e convenções internacionais de DH (EC 45/2004), proteção do silêncio do réu, inviolabilidade domiciliar, fortalecimento das defensorias públicas e uma **série de regras que buscam afastar as violações da atividade repressora estatal.**

CONTROLE INTERNO NOS ORGANISMOS POLICIAIS

→ Controle institucional exercido pela própria polícia sobre seus membros;
→ O **controle interno é uma das mais antigas formas de controle**, mas também é **a mais eficiente de todas as pesquisadas**.

Essa eficiência se deve à maior aceitação deste controle por parte dos policiais, uma vez que eles o consideram como parte integrante da estrutura policial, tendo em vista que é exercido por outros policiais.

Em razão da natureza do controle interno, a sua capacidade de identificar possíveis desvios de conduta não pode ser igualada por nenhuma forma de controle externo.

Requisitos do controle interno para atingir a eficácia, caso deseje-se que o controle interno seja realmente atuante:
→ ser eficaz e imparcial;
→ aplicar-se mediante um procedimento rápido e rigoroso, mas que assegure a ampla defesa ao policial acusado;
→ punições proporcionais à gravidade das faltas;
→ mecanismos seguros e eficientes de registro e controle das representações contra policiais que pratiquem abuso de autoridade;
→ ampla divulgação dos resultados das suas operações de controle.

Em relação aos últimos dois itens, estudos realizados nos EUA, demonstram que, em regra, as queixas formuladas contra policiais são consideradas como ataques injustificados contra o serviço policial como um todo e que **são empregados todos os meios capazes de desestimular o cidadão a apresentar uma notitia criminis contra um policial**;
→ a **ausência da publicidade dos resultados**

das sindicâncias contribui de forma decisiva para que o órgão interno seja levado a ser mais condescendente com a falta cometida.

(A sociedade não acredita que esse requisitos básicos não podem ser cumpridos por quem já é policial – a polícia não conta com o respaldo a isenção).

→ Conclui-se que o controle interno ainda que reconhecido como um dos melhores métodos de controle, mesmo em países com larga tradição democrática, não se mostra eficiente e confiável.

CONTROLE EXTERNO DOS ORGANISMOS POLICIAIS

→ Pode e deve ser exercido pelos 3 Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) – controle institucional;

→ Embora sofram algumas restrições, são extremamente necessários como complementação do controle interno;

→ Ao controle institucional é, ainda, acrescentado um sistema de controle exercido pela própria sociedade organizada.

a) Controle Legislativo

→ é realizado através da inserção na legislação de princípios que assegurem o respeito aos direitos básicos dos cidadãos e de normas que disciplinem a execução das ações e estabeleçam os limites da atuação dos organismos da segurança pública → indiretamente limita a discricionariedade policial.

Obs.: há o efeito perverso do próprio controle → permitir a elaboração de leis vagas e imprecisas, com a ampliação indevida da discricionariedade. → nesta hipótese, o Legislativo atua no sentido de enfraquecer o controle dos órgãos policiais e aumentando o campo de ação do poder discricionário do policial.

b) do MP

→ O Ministério Público, como promotor da ação penal, restringe o seu poder de controle tão-somente às atividades policiais que se referem especificamente à ação penal, não sobre a atividade policial em geral.

→ o controle realizado pelo MP resta prejudicado em razão da enorme quantidade de processos e inquéritos, bem como em razão da notória deficiência de quadros e do volume das ações penais.

c) do Juiz

→ Realizado mediante a avaliação das provas em juízo → provas obtidas ilegalmente não são admitidas em juízo, o que, indiretamente, constitui-se em um sistema de controle da atuação do órgão policial.

→ Pesquisas em EUA e França → tendência à não propositura de ações contra policiais, uma vez que as provas a serem avaliadas em juízo serão obtidas através do próprio órgão policial. Verifica-se, mesmo nos países mais democratizados, a prevalência do princípio corporativo em detrimento da defesa dos direitos dos cidadãos comuns.

Em razão do movimento de advogados no âmbito dos Tribunais americanos, alguns procedimentos passaram a reger a atividade policial → regras que devem ser obedecidas rigorosamente, sob pena de anulação da acusação → Formas de Controle da atividade policial.

Ex.: Súmula Vinculante 11 – regula a utilização de algemas.

d) das Autoridades Públicas

→ Controle exercido através dos agentes políticos (Governadores, Prefeitos etc);

→ Alvo de fortes críticas por todos os estudiosos da matéria pelo risco de ingerência política no âmbito da polícia.

→ A tendência verificada nos países mais democratizados é a redução ao mínimo das pressões e do controle que as autoridades políticas possam exercer sobre a instituição policial.

→ garantia de estabilidade e constituição de uma carreira policial imune às influências do grupo político dominante.

e) Ouvidor da Sociedade (“Ombudsman”)

→ Constitui-se pela nomeação de uma pessoa, na chefia de um órgão da administração, que é responsável por receber denúncias de excessos praticados por agentes administrativos (inclusive policiais) e a partir destas promover o devido inquérito para apuração de responsabilidades, ressarcimento de prejuízos e aplicação de penalidades.

→ Na teoria é um excelente mecanismo de controle da atividade policial;

→ Na prática, é difícil avaliar se esse instituto de origem escandinava foi efetivo no que concerne

às denúncias sobre excessos policiais.

f) Organismos Comunitários

→ Os comitês de cidadãos representam uma tendência de compromisso entre a necessidade de um controle popular sobre a polícia e a exigência de uma independência operacional da polícia.

→ sua função é receber denúncias de abusos policiais, tomada de depoimentos, divulgação dos excessos e encaminhamento de pedido de providências.

→ Costumam ser compostos por representantes das polícias, membros do MP, órgão do governo responsável pelo controle de segurança pública (Ex.: SDS) e associações voltadas para a defesa dos direitos e garantias individuais.

Críticas:

→ baixa capacidade de controle; inexistência de caráter coercitivo de suas decisões; restrições à amplitude de sua capacidade de controle; inadequado sistema de investigação; oposição dos organismos policiais a esse sistema.

FASES DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E ACOMPANHAMENTO: PLANOS DE SEGURANÇA PÚBLICA (NACIONAL, ESTADUAL E MUNICIPAL)

→ Essas políticas seguem um ciclo de fases interconectadas em prol da segurança e bem-estar da sociedade;

→ Esse ciclo se divide em seis fases principais:

1. Identificação do Problema:

→ **diagnóstico abrangente** para identificar e analisar os desafios e problemas da segurança.

→ coleta de dados, análise de tendências criminais, avaliação das políticas existentes.

2. Formulação de Políticas:

→ Baseia-se no diagnóstico;

→ Definição de objetivos, metas, estratégias e ações a serem implementadas – formulação de políticas públicas de segurança que abordam os problemas identificados.

3. Planejamento:

→ planos de ação detalhados;

→ especificam responsabilidades, prazos, indicadores de desempenho e recursos necessários para a implementação das ações.

4. Implementação:

→ planos de ação colocados em prática → execução das ações e projetos definidos;
→ exige a coordenação entre os diferentes órgãos e entidades envolvidas.

5. Monitoramento e Avaliação:

→ o desempenho é monitorado e avaliado continuamente, através de indicadores de desempenho e dados coletados.
→ Essa fase permite identificar os pontos fortes e fracos das políticas, seus desafios e oportunidades de melhoria.

6. Ajuste e Melhoria:

→ com base nos resultados do monitoramento e avaliação, as políticas públicas são ajustadas e aprimoradas, visando otimizar sua efetividade e alcançar os objetivos desejados.
→ processo contínuo e interativo → adapta-se as políticas às mudanças nas necessidades da sociedade e desafios da segurança pública.

ATENÇÃO

→ O acompanhamento do Plano de Segurança Pública Nacional, Estadual e Municipal é fundamental para garantir a efetividade das políticas implementadas.
→ a comunicação transparente com a sociedade também é importante.

O PLANO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL (PNSPDS) COMO INSTRUMENTO PARA ALCANCE DOS OBJETIVOS DA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL.

→ Em primeiro esforço, foram elaboradas 37 ações estratégicas. Essa ampliação ganhou forma em 12 propostas, a fim de abranger todos os temas detectados anteriormente, sem impedir a atuação em outras frentes que se venha a perceber como igualmente estratégicas.

→ Reavaliação bianual das ações estratégicas → objetiva a continuidade, a adequação e inserção de novas estratégias que se façam necessárias.

→ Acerca dos órgãos responsáveis, optou-se por nomear somente aqueles que compõem a estrutura do Ministério de Justiça e Segurança Pública.

	12 Ações estratégicas (DECORAR, NO MÍNIMO 03): 1. Promover, viabilizar, executar e aprimorar ações de governança e gestão da segurança pública e defesa social do País; 2. Desenvolver e apoiar a implementação de programas e projetos que favoreçam a execução de ações preventivas e repressivas articuladas com outros setores, públicos e privados, para a redução de crimes e conflitos sociais; 3. Aperfeiçoar a atuação, a coordenação estratégica e a integração operacional dos órgãos de segurança pública e defesa social para o enfrentamento de delitos transfronteiriços e transnacionais, inclusive com a ampliação do controle e da fiscalização nas fronteiras, nos portos e nos aeroportos; 4. Aperfeiçoar a gestão de ativos provenientes da atuação de persecução penal em casos de prática e financiamento de crimes, de atos de improbidade administrativa e de ilícitos apurados e promover a sua destinação; 5. Qualificar o combate à corrupção, à oferta de drogas ilícitas, ao crime organizado e à lavagem de dinheiro, com a implementação de ações de prevenção e repressão aos delitos dessas naturezas; 6. Qualificar e fortalecer a atividade de investigação e perícia criminal, com vistas à melhoria dos índices de resolução de crimes e infrações penais; 7. Padronizar tecnologicamente e integrar as bases de dados sobre segurança pública entre União, Estados, DF e Municípios por meio da implementação do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, Prisionais, de Rastreabilidade de Armas e Munições, de Material Genético, de Digitais e de Drogas – SINESP e do Sistema de Informações do Departamento Penitenciário Nacional – SISDEPEN e por meio de outros dados obtidos do Sistema Nacional de Trânsito – SNT e de outros sistemas de interesse da segurança pública e defesa social, com uso de ferramentas de aprendizado de máquina (machine leaning) para categorização e análise. 8. Fortalecer a atividade de inteligência por meio da atuação integrada dos órgãos do SUSP, com vistas ao aprimoramento das ações de produção, análise, gestão e compartilhamento de dados; 9. Promover o aparelhamento e a modernização da infraestrutura dos órgãos de segurança pública e defesa social; 10. Aperfeiçoar as atividades de segurança pública e defesa social por meio da melhoria da capacitação e da valorização dos profissionais, do ensino e da pesquisa; 11. Aperfeiçoar as condições de cumprimento de
--	--

	medidas restritivas de direitos, penas alternativas à prisão e de penas privativas de liberdade, com vistas à humanização do processo e redução da reincidência. 12. Desenvolver e apoiar ações articuladas com outros setores, públicos e privados, destinados à prevenção e à repressão à violência e a criminalidade relacionadas às mulheres, aos jovens e outros grupos vulneráveis, bem como ao desaparecimento e o tráfico de pessoas. PLANO MUNICIPAL → Novas tendências na produção das políticas de segurança pública; → maior racionalização do arranjo institucional → participação do município, da comunidade e do próprio poder estatal na consecução de ações voltadas à prevenção da violência. A racionalização supramencionada pôde ser verificada a partir do PNSP em 2003, o qual vinculou o repasse de recursos à constituição de determinadas instâncias de gestão e, ainda, ao desenvolvimento de certos programas de prevenção. → inserção do Município enquanto importante agente executor ou gerente de segurança pública → ente federado capaz de contribuir com novos recursos humanos e operacionais na proteção do patrimônio público, por meio da criação de Guardas Municipais. → Participação popular → a população deixa de possuir a postura de mera espectadora e passa a se constitui em ator estratégico na condução dos rumos da política de prevenção à violência.
--	---